

ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

Klausel 1 (Vertragsgegenstand)

Dieser Mietvertrag wird zwischen Auto Prudente, Lda. (im Folgenden als "Vermieter" bezeichnet) und dem im Vertrag genannten Kunden (im Folgenden als "Mieter" bezeichnet) geschlossen. Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für die Anmietung, vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Abweichungen.

Klausel 2 (Mieter und zusätzliche Fahrer)

- 1 - Der Mieter und zusätzliche Fahrer müssen zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung mindestens 25 Jahre alt sein, mindestens 2 Jahre Fahrpraxis haben und einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen. Personen mit Wohnsitz außerhalb der EU müssen einen internationalen Führerschein besitzen.
- 2 - Bei Verstoß gegen den vorstehenden Absatz wird das Fahrzeug nicht übergeben, der Vertrag wird aufgelöst und der Mieter haftet für die im gültigen Tarif festgelegten Stornogebühren.

Klausel 3 (Übergabe und Rückgabe des Fahrzeugs)

- 1 - Alle Übergaben und Rückgaben außerhalb der Räumlichkeiten des Vermieters, des vereinbarten Ortes oder der Geschäftszeiten werden gemäß dem gültigen Tarif berechnet.
- 2 - Das Mietfahrzeug wird dem Mieter am Datum der Vertragsunterzeichnung übergeben, wobei sich der Vermieter das Recht vorbehält, eine Kautions zu verlangen.
- 3 - Das Mietfahrzeug wird dem Mieter in gutem Betriebszustand, sauber und mit allen Zubehörteilen und Reifen in gutem Zustand übergeben.
- 4 - Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug in gutem Zustand zu halten und es mit allen Dokumenten und Zubehörteilen im gleichen Zustand wie bei der Übergabe und zum vereinbarten Datum zurückzugeben.
- 5 - Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug in den Räumlichkeiten des Vermieters oder am vereinbarten Ort innerhalb der Geschäftszeiten zurückzugeben.
- 6 - Bei Nichtrückgabe zum vereinbarten Datum behält sich der Vermieter das Recht vor, das Fahrzeug auf Kosten des Mieters zurückzuholen.

Klausel 4 (Verbotene Nutzungen)

Das Mietfahrzeug darf nicht verwendet werden: (a) zum entgeltlichen Transport von Personen oder Gütern; (b) für Motorsport oder Fahrversuche; (c) zum Abschleppen anderer Fahrzeuge; (d) unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Medikamenten; (e) außerhalb des portugiesischen Festlands ohne vorherige schriftliche Genehmigung; (f) von nicht im Vertrag aufgeführten Personen; (g) auf unbefestigten Straßen.

Klausel 5 (Kraftstoff)

Das Fahrzeug wird mit vollem Tank übergeben und muss mit vollem Tank zurückgegeben werden. Bei Rückgabe mit weniger Kraftstoff werden die Kosten für den fehlenden Kraftstoff plus Betankungsgebühr gemäß dem gültigen Tarif berechnet.

Klausel 6 (Bußgelder und Verstöße)

Der Mieter ist allein verantwortlich für alle Bußgelder und Strafen aus Verkehrsverstößen während der Mietzeit. Der Vermieter behält sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr für solche Verstöße zu erheben.

Klausel 7 (Wartung und Reparatur des Fahrzeugs)

- 1 - Stellt der Mieter ein mechanisches Problem fest, muss er das Fahrzeug sofort abstellen und den Vermieter während der Geschäftszeiten kontaktieren.
- 2 - Bei Liegenbleiben durch Panne ohne Möglichkeit der Reparatur vor Ort wird der Mieter zu den Räumlichkeiten des Vermieters (während der Geschäftszeiten) oder zur im Vertrag angegebenen Adresse transportiert.
- 3 - Der Mieter haftet für Abschleppkosten, wenn die Panne auf Missbrauch des Fahrzeugs zurückzuführen ist.
- 4 - Das Fahrzeug muss innen und außen sauber zurückgegeben werden. Bei unsauber zurückgegebenem Fahrzeug werden Reinigungskosten berechnet.

Klausel 8 (Versicherungen)

- 1 - Das Mietfahrzeug verfügt über eine Pflicht-Haftpflichtversicherung und eine Kaskoversicherung bis zu 50.000.000,00 EUR, gültig in Portugal. Der Mieter muss eine der folgenden Optionen wählen:
Option A - CDW: Deckt alle Schäden am Fahrzeug bei einem Unfall. Der Mieter zahlt eine variable Selbstbeteiligung je nach Fahrzeugtyp.
Option B - Super CDW: Deckt alle Schäden und Voll- oder Teildiebstahl. Der Mieter zahlt eine reduzierte Selbstbeteiligung.
Option C - Super CDW PREMIUM: Deckt alle Schäden und Diebstahl mit null Selbstbeteiligung.
- 2 - Nicht von einer Versicherungsoption abgedeckt: Schäden an Schlüsseln, Reifen, Felgen, Unterseite und Dach des Fahrzeugs (außer bei Kollision) sowie falscher Kraftstoff.
- 3 - Nur der Mieter und die im Vertrag genannten Fahrer profitieren vom gewählten Versicherungsschutz.
- 4 - Schäden auf unbefestigten Straßen sind durch keine Option abgedeckt.

5 - Im Falle eines Diebstahls muss der Mieter den Vorfall sofort den zuständigen Behörden melden und dem Vermieter innerhalb von 24 Stunden den Polizeibericht vorlegen.

6 - Im Falle eines Unfalls muss der Mieter einen Unfallbericht am Ort ausfüllen und den Vermieter sofort benachrichtigen.

Klausel 9 (Haftung)

1 - Der Mieter haftet allein für alle Schäden am Fahrzeug, an Dritten oder deren Eigentum während der Mietzeit.

2 - Der Mieter haftet für alle auf unbefestigten Straßen verursachten Schäden unabhängig von der gewählten Versicherungsoption.

3 - Der Vermieter behält sich das Recht vor, die Kreditkarte des Mieters für Schäden, Bußgelder oder ausstehende Beträge nach Rückgabe des Fahrzeugs zu belasten.

Klausel 10 (Kautions)

Der Vermieter behält sich das Recht vor, einen Betrag auf der Kreditkarte des Mieters als Sicherheitskaution zu sperren. Der Betrag variiert je nach Fahrzeugkategorie und gewählter Versicherungsoption gemäß dem Tarif des Vermieters.

Klausel 11 (Gerichtsstand)

Dieser Mietvertrag unterliegt portugiesischem Recht. Alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden den Gerichten des Gerichtsbezirks Faro, Portugal, vorgelegt.